



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2024, pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Gugatan Waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT I;

PENGGUGAT II;

PENGGUGAT III;

Selanjutnya **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathan Tamam, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Advokat/ Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat Fathan Tamam & Partners Yang Beralamat Di Jaya Building Lantai 5 Unit A.6, Jalan M.H. Thamrin No.12, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, dengan alamat elektronik pada The_fathans@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register 1133/RSK/2739/2024/PA.Dpk tanggal 11 September 2024;

;

melawan

TERGUGAT;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Waris yang diajukan Penggugat dengan nomor register 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 17 September 2024, dengan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Depok Deri Hafizh, S.H., M.M.,M.H., M.Kn, Cla, di depan mediator tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Akta Perdamaian. No. 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk membagi harta waris Alm. SYAHRIAL ZEIN dan Almh. ZARNI WERTY, sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di ALAMAT, seluas 139 m², dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2813 atas nama SNAMA dengan batas-batas sesuai dengan yang terurai didalam sertifikat tersebut, menjadi hak bagian waris (TERGUGAT)
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di ALAMAT, seluas 116 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 atas nama NAMA, dengan batas-batas sesuai dengan yang terurai didalam sertifikat tersebut, menjadi hak bagian waris (PENGUGAT I)
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di ALAMAT, Jawa Barat, seluas 113 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 2290 atas nama NAMA, dengan batas-batas sesuai dengan yang terurai didalam sertifikat tersebut, menjadi hak bagian waris (PENGUGAT II)
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di ALAMAT, seluas 112 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 2321 atas nama NAMA, dengan batas-batas sesuai dengan yang terurai didalam sertifikat tersebut, menjadi hak bagian waris (PENGUGAT III)

Pasal 2

Bahwa terhadap bangunan rumah dan surat-surat tanah atas harta waris Alm. SYAHRIAL ZEIN dan Almh. ZARNI WERTY akan diserahkan kepada masing-masing pihak yang berhak dengan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak manapun dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 3

1. Bahwa PENGUGAT I (PENGUGAT I), PENGUGAT II (PENGUGAT II) dan PENGUGAT III (PENGUGAT III), akan mengosongkan dan menyerahkan rumah di Jalan Mangga No. 207 kepada TERGUGAT dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini.

Hlm. 2 dari 6 hlm. Akta Perdamaian. No. 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT akan mengosongkan dan menyerahkan rumah di Jalan Rokan III yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT serta rumah di jalan Musi Raya No.222 kepada PENGUGAT III (PENGUGAT III) dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun yang akan datang. Dan kesepakatan perdamaian ini tidak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari PARA PIHAK.

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dimasukkan ke dalam putusan pengadilan untuk dibuatkan akta van dading agar memiliki kekuatan eksekutorial.

Pasal 6

PARA PIHAK dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm. 3 dari 6 hlm. Akta Perdamaian. No. 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara tersebut antara:

PENGUGAT;

PENGUGAT II,;

PENGUGAT III,;

Selanjutnya **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathan Tamam, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Advokat/ Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat Fathan Tamam & Partners Yang Beralamat Di Jaya Building Lantai 5 Unit A.6, Jalan M.H. Thamrin No.12, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, dengan alamat elektronik pada The_fathans@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register 1133/RSK/2739/2024/PA.Dpk tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Depok Nomor 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 17 Oktober 2024;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca kesepakatan perdamaian Para Penggugat dan Tergugat di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan perdamaian;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 6 hlm. Akta Perdamaian. No. 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh kami **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nani Nuraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK persidangan.....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	25.000,00
4. PNBP panggilan Pemohon ..	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J U M L A H	Rp	190.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. Akta Perdamaian. No. 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 6 dari 6 hlm. Akta Perdamaian. No. 2739/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)